==========

КРАТКО, НА ОДНУ СТРАНИЦУ
Свидетельство о смерти и вступление в наследство (Москва)
Проверено 21.09.2026

==========

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

1. Медицинское свидетельство о смерти (форма № 106/у) для наследства НЕ нужно.
   Это медицинский документ: он нужен для регистрации смерти, но в наследственном
   деле не участвует. Если оно выдано кому-то другому — это не проблема.

2. Повторное свидетельство о смерти выдается РОДСТВЕННИКУ умершего
   (п. 2 ст. 9 ФЗ от 15.11.1997 № 143-ФЗ). Оно юридически равноценно первому.
   Если оригинал у другого человека, выпрашивать его не нужно — получаете свое.

3. Куда идти: любой отдел ЗАГС Москвы или центр «Мои документы».
   Услуга — в перечне услуг БЕЗ предварительной записи.

4. Что взять: паспорт + документ о родстве (например, свидетельство о рождении).
   Заявление заполнят на месте.

5. Сколько платить: 500 руб. за повторное свидетельство
   (подп. 6 п. 1 ст. 333.26 НК РФ). Первое свидетельство при регистрации
   смерти — бесплатно (п. 1 ст. 333.39 НК РФ).

6. Когда выдадут: при личном обращении в отдел ЗАГС — в день обращения,
   если запись есть в ЕГР ЗАГС (п. 4 ст. 9 ФЗ № 143-ФЗ).

7. Если в МФЦ говорят «только через Госуслуги или МАХ» — это НЕПРАВОМЕРНО.
   Скажите: «Отказ прошу оформить письменно — нужен для прокуратуры».

СРОК НАСЛЕДСТВА

6 месяцев со дня смерти (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Срок считается по дате смерти,
а не по дате получения документов.
К нотариусу можно идти СРАЗУ, не дожидаясь свидетельства: с 05.02.2025 нотариус
сам проверяет факт смерти и родство через ЕГР ЗАГС (ст. 71 Основ
законодательства РФ о нотариате в ред. ФЗ от 08.08.2024 № 251-ФЗ).

ПЕРВЫЕ ТРИ ШАГА

[ ] Открыть notariat.ru/ru-ru/help/probate-cases/ — проверить, открыто ли
    наследственное дело (бесплатно, 2 минуты). Результат сохранить скриншотом.
[ ] Позвонить 8 (495) 777-77-77 — уточнить ближайший отдел ЗАГС, который
    регистрирует смерть, и график работы.
[ ] Взять паспорт + документ о родстве и получить повторное свидетельство
    о смерти. Затем — к нотариусу.

НОМЕРА, КОТОРЫМИ АРГУМЕНТИРОВАТЬ В МФЦ

- п. 5 и п. 6 перечня на md.mos.ru — услуга без предварительной записи
- ПП РФ от 22.12.2012 № 1376, п. 18 «а» — обращение в МФЦ «в том числе»
  по предварительной записи
- ФЗ от 15.11.1997 № 143-ФЗ, ст. 9 и ст. 66 — повторное свидетельство
  выдается родственнику; заявление подается устно или письменно
- ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ, ст. 15 и ч. 3 ст. 16 — нельзя требовать
  от заявителя лишнее
- ст. 333.26 подп. 6 НК РФ — пошлина 500 руб.

ТЕЛЕФОНЫ

  8 (495) 777-77-77 — круглосуточно, МФЦ и ЗАГС Москвы
  8 (800) 550-50-30 — горячая линия МФЦ, бесплатно
  115   — с мобильного

ПОДРОБНОСТИ — в остальных файлах (01-06).

==========

==========

==========
ЗАКОНЫ И НОРМЫ С НОМЕРАМИ
Свидетельство о смерти и вступление в наследство (г. Москва).
Проверено 21.09.2026

==========

Это «шпаргалка» с точными реквизитами документов, чтобы ссылаться на них
в МФЦ, ЗАГСе, у нотариуса и в жалобах. Все номера и даты сверены

по действующим редакциям.

---

1. ГЛАВНЫЙ ЗАКОН ПО РЕГИСТРАЦИИ СМЕРТИ И ДОКУМЕНТАМ

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ
«Об актах гражданского состояния»

ст. 6 п. 2.1	- регистрация смерти может производиться без выдачи бумажного свидетельства: в заявлении (форма № 21) заявитель отмечает «желаю получить» или «прошу не выдавать». Если нужен бумажный документ -> отмечайте «желаю получить».
ст. 9 п. 2	- повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния выдается РОДСТВЕННИКУ УМЕРШЕГО или другому заинтересованному лицу.
ст. 9 п. 4	- лицу, обратившемуся лично, повторное свидетельство выдается В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ (если запись есть в ЕГР ЗАГС).
ст. 9 п. 7	- при получении нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, и при необходимости документы о праве на получение (для ребенка — свидетельство о рождении, для супруга — свидетельство о браке).
ст. 64	- основания для государственной регистрации смерти (медицинское свидетельство о смерти по форме № 106/у, решение суда и др.).
ст. 65	- место государственной регистрации смерти: последнее место жительства умершего, место наступления смерти, место обнаружения тела, место нахождения медорганизации, выдавшей документ о смерти.
ст. 66	- ЗАЯВЛЕНИЕ О СМЕРТИ. Подается УСТНО ИЛИ ПИСЬМЕННО в орган ЗАГС или в МФЦ. Заявить вправе супруг, другие члены семьи, а также ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ЛИЦО, присутствовавшее в момент смерти или иным образом информированное о наступлении смерти. Заявление должно быть сделано не позднее 3 дней со дня смерти, НО ответственности за пропуск срока нет и в регистрации задним числом не отказывают.
ст. 67	- содержание записи акта о смерти.
ст. 68	- свидетельство о смерти.

Экстерриториальный принцип: с 30.12.2021 повторное свидетельство (справку) выдает ЛЮБОЙ орган ЗАГС на территории РФ по выбору заявителя.

---

2. ЧТО ТАКОЕ «СПРАВКА О СМЕРТИ» И ПОЧЕМУ ЭТО ТРИ РАЗНЫХ ДОКУМЕНТА

2.1. Медицинское свидетельство о смерти, форма № 106/у
Приказ Минздрава России от 15.04.2021 № 352н
«Об утверждении учетных форм медицинской документации, удостоверяющей случаи смерти, и порядка их выдачи»
- оформляется на бумаге или в электронной форме (с согласия получателя);
- выдается в течение суток с момента установления причины смерти;
- в электронной форме направляется в федеральный реестр электронных медицинских документов (РЭМД) и в личный кабинет получателя на ЕПГУ (по СНИЛС получателя);
- по запросу получателя медорганизация изготавливает бумажную копию.

Для наследства НЕ НУЖНО. Нужно для регистрации смерти, если она еще не зарегистрирована.

2.2. Свидетельство о смерти (гербовое) + справка о смерти по форме № 11
Приказ Минюста России от 01.10.2018 № 200
«Об утверждении форм справок и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния…» — форма № 11 «Справка о смерти» (выдается в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»).
- форма № 11 нужна для ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ, а не для наследства.

2.3. Заявление о смерти — форма № 21
Приказ Минюста России от 01.10.2018 № 201
(формы заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния; изменения — Приказ Минюста России от 25.10.2021 № 200).

2.4. Формы записей актов гражданского состояния
     Приказ Минюста России от 01.10.2018 № 202.

---

3. ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕДСВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ

Постановление Правительства РФ от 03.02.2022 № 99
«Об утверждении Правил ведения Федерального реестра медицинских документов
о смерти» (в силе с 01.03.2022)
  - медорганизация вносит сведения о смерти в Федеральный реестр в течение
    одного рабочего дня, в том числе если документ выдан на бумаге;
  - сведения из реестра идут в ЕГР ЗАГС, поэтому смерть может быть
    зарегистрирована автоматически, без похода в ЗАГС с бумажкой.

---

4. ПОШЛИНЫ

Налоговый кодекс РФ:
  подп. 6 п. 1 ст. 333.26 - 500 руб. за выдачу ПОВТОРНОГО свидетельства
                            о государственной регистрации акта
                            гражданского состояния (в т.ч. о смерти).
  подп. 7 п. 1 ст. 333.26 - 350 руб. за справку из архива органов ЗАГС.
  п. 1 ст. 333.39   - физические лица ОСВОБОЖДЕНЫ от пошлины
                            за государственную регистрацию акта смерти,
                            включая выдачу свидетельства.
                            (т.е. первое свидетельство - бесплатно,
                             повторное - 500 руб.)

  ВАЖНО: 350 руб. - это старая цена. С 2025 года: повторное свидетельство
  500 руб., архивная справка 350 руб. Не переплачивайте и не платите
  по старым квитанциям.

---

5. МФЦ: ЧТО ОНИ ОБЯЗАНЫ И ЧЕГО НЕ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ

Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг»
  п. 18 «а» - обращение заявителей в МФЦ осуществляется
               В ТОМ ЧИСЛЕ по предварительной записи (то есть запись -
               не единственный способ обращения).
  п. 18 «б» - время ожидания в очереди не превышает 15 минут.

Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами
исполнительной власти…» — порядок передачи услуг в МФЦ.

Перечень на официальном сайте МФЦ Москвы (md.mos.ru), раздел
«Услуги, доступные без предварительной записи»:
  п. 5 - Государственная регистрация смерти
  п. 6 - Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов
         гражданского состояния и иных документов (справок), подтверждающих
         факт государственной регистрации акта гражданского состояния
  Ссылка: https://md.mos.ru/temporary-mode-of-operation/No-prerecord/
  (это не закон, но это официально опубликованный порядок работы
   центров «Мои документы» — на него и ссылайтесь)

---

6. ФЗ ОБ УСЛУГАХ — ЧТО НАРУШАЕТСЯ ПРИ ОТКАЗЕ ПРИНЯТЬ БЕЗ ЗАПИСИ

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

  ст. 5   - права заявителей (получать услугу своевременно и в
                  соответствии со стандартом; получать полную и достоверную
                  информацию о порядке предоставления).
  ст. 6   - обязанности органов, предоставляющих услуги (предоставлять
                  услугу в соответствии с административным регламентом).
  ст. 15 и ч. 3 ст. 16
                - ЗАПРЕТ требовать от заявителя документы, сведения и
                  действия, которые не предусмотрены нормативными актами.
                  <-- требование «сначала зарегистрируйтесь на Госуслугах /
                      поставьте MAX» под это и подпадает
  ст. 11.2   - досудебная жалоба: рассматривается 15 рабочих дней,
                  а при обжаловании ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ — 5 рабочих дней.

---

7. НАСЛЕДСТВО: СРОК 6 МЕСЯЦЕВ И ГЛАВНАЯ ЛЬГОТА 2025 ГОДА

Гражданский кодекс РФ (часть третья, раздел V «Наследственное право»):
  ст. 1111 - основания наследования (по закону и по завещанию)
  ст. 1112 - наследство (в него входят вещи, деньги, права и обязанности)
  ст. 1113 - открытие наследства
  ст. 1114 - ВРЕМЯ открытия наследства (день смерти наследодателя)
  ст. 1115 - МЕСТО открытия наследства (последнее место жительства умершего)
  ст. 1142 - НАСЛЕДНИКИ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ:
             дети, супруг и родители наследодателя.
  ст. 1152 - принятие наследства
  ст. 1153 - способы принятия: подача заявления нотариусу по месту открытия
             наследства. Если заявление о принятии наследства (или о выдаче
             свидетельства) передано по почте либо не самим наследником –
             подпись наследника должна быть засвидетельствована нотариусом.
  ст. 1154 - СРОК ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА: 6 МЕСЯЦЕВ со дня смерти.
             Реализовать право УСПЕЙТЕ В СРОК.
  ст. 1155 - принятие наследства по истечении срока (согласие других
             наследников или суд)
  ст. 1157 - право отказаться от наследства
  ст. 1162 - свидетельство о праве на наследство
  ст. 1171 - охрана наследства (в т.ч. банковские вклады)

Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1
  ст. 71   - порядок выдачи свидетельства о праве на наследство.
              Нотариус ПРИ ВЫДАЧЕ свидетельства о праве на наследство
              САМ запрашивает через систему межведомственного электронного
              взаимодействия у оператора ЕГР ЗАГС сведения о государственной
              регистрации смерти наследодателя и о наличии отношений,
              являющихся основанием для призвания к наследованию.
              Факт смерти может быть проверен и через ЕИС нотариата.

Федеральный закон от 08.08.2024 № 251-ФЗ
  - тот самый закон, который внес эти поправки в Основы о нотариате;
    действует с 05.02.2025.
  СМЫСЛ ДЛЯ ВАС: нотариус обязан сам проверить факт смерти и ваше родство
  через ЕГР ЗАГС. Отсутствие свидетельства о смерти на руках – не повод
  отказать в открытии наследственного дела.

---

8. ЖАЛОБЫ И СУД

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
  ст. 12 - срок рассмотрения письменного обращения – 30 дней.

Закон РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
  ст. 10 - рассмотрение и разрешение в прокуратуре заявлений и жалоб
  ст. 26 - предмет прокурорского надзора

Кодекс административного судопроизводства РФ от 08.03.2015 № 21-ФЗ
  ст. 218 - оспаривание решений, действий (бездействия) органов власти
  ст. 219 - срок обращения в суд: 3 месяца со дня, когда стало известно
            о нарушении прав.

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
  ч. 6 ст. 9 - согласие на обработку персональных данных умершего
               дают его НАСЛЕДНИКИ.
               Полезно, если отказываются выдать сведения/документы
               об умершем «из-за персональных данных»: согласие дает
               именно наследник.

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
  ст. 10 - социальное пособие на погребение (для него и нужна справка
           по форме № 11).

==========

ИТОГО – 4 ФАЙЛА С ТЕКСТАМИ ЗАЯВЛЕНИЙ СМ. РЯДОМ (03, 04, 05).
ГЛАВНЫЕ ССЫЛКИ ДЛЯ РАЗГОВОРА В МФЦ:
  1) п. 5 и п. 6 перечня на md.mos.ru (услуга без предварительной записи);
  2) п. 18 «а» Правил, утв. Постановлением Правительства РФ № 1376;
  3) ст. 66 и ст. 9 ФЗ № 143-ФЗ;
  4) ст. 15 и ч. 3 ст. 16 ФЗ № 210-ФЗ.

==========

==========

==========
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И СРОКИ
Свидетельство о смерти и вступление в наследство (Москва).
Проверено 21.09.2026
==========

СРОК: СКОЛЬКО У ВАС ВРЕМЕНИ

Срок принятия наследства — 6 месяцев со дня смерти (п. 1 ст. 1154 ГК РФ).
Течение срока начинается на следующий день после смерти (ст. 191 ГК РФ).

  Срок отсчитывается от даты смерти и истекает через 6 месяцев.

  ВАЖНО: срок считается по ДАТЕ СМЕРТИ, а не по дате получения документов.
  Поэтому НЕ ЖДИТЕ получения свидетельства — идите к нотариусу сейчас:
  для открытия наследственного дела нужен только ваш паспорт, а факт смерти
  и родство нотариус проверяет сам через ЕГР ЗАГС (ст. 71 Основ
  законодательства РФ о нотариате в ред. ФЗ от 08.08.2024 № 251-ФЗ,
  действует с 05.02.2025).

  Если не успеваете прийти лично — заявление о принятии наследства можно
  отправить по почте, но ваша подпись должна быть засвидетельствована
  нотариусом (п. 2 ст. 1153 ГК РФ).

ГЛАВНОЕ ПРО ДОКУМЕНТЫ

Медицинское свидетельство о смерти (форма № 106/у) для наследства
НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Свидетельство о смерти выдается в одном экземпляре — тому,
кто сдавал меддокумент. Но повторное свидетельство выдается РОДСТВЕННИКУ
УМЕРШЕГО (п. 2 ст. 9 ФЗ № 143-ФЗ), оно юридически равноценно первому.

  => Если оригинал у другого лица, просить его не нужно: вы получаете
     СВОЁ повторное свидетельство.

ШАГ 1. ПРОВЕРИТЬ РЕЕСТР НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ (5 минут, бесплатно)

Открыть сайт Федеральной нотариальной палаты -> раздел
«Реестр наследственных дел» (notariat.ru), ввести ФИО наследодателя,
дату рождения,
дату смерти.

  - Если дело уже открыто: узнать, какой нотариус его ведет, и подать
    заявление о принятии наследства ЕМУ (второе дело не откроют).
  - Если дела нет: идти к любому нотариусу в округе, где находится место
    открытия наследства — последнее место жительства умершего
    (ст. 1115 ГК РФ). Если наследодатель был зарегистрирован в Москве —
    к любому нотариусу Москвы.

ШАГ 2. ПОЛУЧИТЬ ПОВТОРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ (в день обращения)

Куда: ЛЮБОЙ отдел ЗАГС Москвы ИЛИ центр «Мои документы».
      Услуга в перечне услуг БЕЗ предварительной записи (п. 6 перечня
      на md.mos.ru). Экстерриториально — где зарегистрировали смерть,
      не важно.

Что взять:
  - паспорт;
  - документ о родстве (свидетельство о рождении, свидетельство о браке,
    решение суда об установлении родства);
  - если есть — иные документы об умершем (не обязательно).

Что заплатить: 500 руб. (повторное свидетельство; подп. 6 п. 1 ст. 333.26 НК РФ;
               реквизиты дадут в ЗАГСе/МФЦ).

Срок: при личном обращении в отдел ЗАГС — В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ, если запись
      есть в ЕГР ЗАГС (п. 4 ст. 9 ФЗ № 143-ФЗ).
      Через МФЦ может затянуться — заявление пересылают в ЗАГС.

При подаче заявления (форма № 21) отмечайте «ЖЕЛАЮ ПОЛУЧИТЬ» бумажное
свидетельство — иначе по п. 2.1 ст. 6 ФЗ № 143-ФЗ оно может не выдаваться.

Режим работы: отделы ЗАГС Москвы — обычно вторник–суббота;
              центры «Мои документы» — ежедневно (уточните по 8 495 777-77-77).

ШАГ 3. ЕСЛИ МФЦ ОТКАЗЫВАЕТ БЕЗ ЗАПИСИ — ЧТО ГОВОРИТЬ

Формально отказ неправомерен, потому что:

  1. Выдача повторных свидетельств о смерти — п. 6 перечня услуг,
     доступных БЕЗ предварительной записи (md.mos.ru).
  2. Предварительная запись — лишь один из способов обращения:
     п. 18 «а» Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012
     № 1376 — «в том числе по предварительной записи».
  3. Повторное свидетельство выдается родственнику умершего по заявлению,
     поданному устно или письменно в ЗАГС или МФЦ (ст. 9, ст. 66
     ФЗ № 143-ФЗ); отсутствие учетной записи на Госуслугах и мессенджера
     MAX в перечне оснований для отказа отсутствует.
  4. Требовать регистрацию на портале или установку приложения нельзя:
     ст. 15 и ч. 3 ст. 16 ФЗ № 210-ФЗ — запрещено требовать от заявителя
     то, что не предусмотрено нормативными актами.

Фраза, которая обычно решает вопрос:
  «Отказ прошу оформить письменно со ссылкой на норму — мне он нужен
   для прокуратуры. Пока не откажете письменно, прошу выдать талон
   электронной очереди.»

ШАГ 4. ПОЙТИ К НОТАРИУСУ (не откладывать!)

Возьмите:
  - паспорт;
  - повторное свидетельство о смерти (если уже получили; если нет —
    заявление все равно примут, нотариус проверит по ЕГР ЗАГС);
  - документы о родстве;
  - справку о последнем месте жительства умершего (см. ниже);
  - СНИЛС свой;
  - документы на имущество, если есть (выписка ЕГРН, ПТС, договоры, сберкнижка).

Справка о последнем месте жительства умершего на день смерти:
  - в МФЦ «Мои документы»; или в паспортном столе / управляющей компании /
    ТСЖ / ЕИРЦ по адресу, где был зарегистрирован умерший;
  - иногда нотариус запрашивает ее сам через МВД — спросите об этом сразу,
    чтобы не бегать зря.
  Норма: ст. 1115 ГК РФ (место открытия наследства = последнее место
  жительства умершего).

Результат: нотариус открывает наследственное дело, вы подаете заявление
о принятии наследства. Свидетельство о праве на наследство выдают по
истечении 6 месяцев (ст. 1162 ГК РФ).

ШАГ 5. ЧТО ЗАБРАТЬ ПОПУТНО (пригодится позже)

  - Справка по форме № 11 — для пособия на погребение. Не для наследства,
    но деньги (≈ 9 678,63 руб. с 01.02.2026 + московские доплаты).
    Выдается бесплатно вместе со свидетельством, о ней часто «забывают».
    Спросить: «Выдали ли вы мне справку по форме № 11 для пособия
    на погребение?» (ст. 10 ФЗ от 12.01.1996 № 8-ФЗ; Приказ Минюста
    России от 01.10.2018 № 200, форма № 11).
  - При желании получить копию медсвидетельства о смерти: обратиться
    в медорганизацию, оформившую документ; по запросу получателя
    медорганизация изготавливает бумажную копию (Приказ Минздрава России
    от 15.04.2021 № 352н). Для наследства не требуется.

ТЕЛЕФОНЫ

---

  8 (495) 777-77-77 - круглосуточная справочная МФЦ и отделов ЗАГС Москвы
  8 (800) 550-50-30 - федеральная горячая линия МФЦ (бесплатно)
  115   - короткий номер с мобильного (горячая линия МФЦ)

При звонке фиксируйте: дату, время, ФИО оператора, что ответили.
Это доказательство, если потом придется жаловаться.

ЧЕК-ЛИСТ

[ ] Проверил реестр наследственных дел на notariat.ru
[ ] Получил повторное свидетельство о смерти (ЗАГС/МФЦ, 500 руб.)
[ ] Спросил справку по форме № 11
[ ] Взял справку о последнем месте жительства умершего
[ ] Подал заявление о принятии наследства нотариусу (в течение 6 месяцев
со дня смерти)
[ ] Отдал нотариусу СНИЛС и документы на имущество

==========

==========
ЗАЯВЛЕНИЕ В ОТДЕЛ ЗАГС / ЦЕНТР «МОИ ДОКУМЕНТЫ»
о выдаче повторного свидетельства о смерти
Шаблон. Проверено 21.09.2026
==========

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ:
1. Заполните поля в квадратных скобках [...].
2. Распечатайте в 2 экземплярах (или перепишите от руки на месте).
3. Подайте: один экземпляр — им, второй — себе, с отметкой о приеме
(входящий номер, дата, ФИО и подпись принявшего).
4. Если отказываются принимать — требуйте письменный отказ.
С готовым заявлением на руках отказывать становится невыгодно.

Руководителю [наименование отдела ЗАГС / центра госуслуг «Мои документы»]
[адрес: _____]
от [Фамилия Имя Отчество полностью],
паспорт: серия [____] № [_____], выдан [кем, когда],
адрес регистрации: [_____],
телефон: [_____], e-mail: [_____]

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать мне повторное свидетельство о смерти
[указать родство: моего отца / матери / супруга / брата и т. д.] —
[Фамилия Имя Отчество умершего полностью],
[дата рождения], умершего [дата смерти],
последнее место жительства: [адрес, если известен],
место государственной регистрации смерти: [если известно; если нет —
оставить пустым, указать «неизвестно»].

Родство подтверждаю [наименование документа: свидетельство о рождении /
о браке / решение суда] [серия, номер, кем и когда выдано].

Государственную пошлину в размере 500 рублей уплачиваю (оплатил):
[реквизиты квитанции / платежного документа].

Основание:
- пункт 2 статьи 9 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ
«Об актах гражданского состояния» — повторное свидетельство выдается
родственнику умершего или иному заинтересованному лицу;
- подпункт 6 пункта 1 статьи 333.26 Налогового кодекса РФ — размер
государственной пошлины 500 рублей;
- с 30.12.2021 действует экстерриториальный принцип: повторное
свидетельство выдает любой орган ЗАГС по выбору заявителя.

Одновременно прошу:
1. Выдать справку о смерти по форме № 11 для оформления пособия
на погребение (форма утверждена Приказом Минюста России
от 01.10.2018 № 200; основание — Федеральный закон от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»).
2. Если вы считаете, что мне следует отказать, — выдать письменный
мотивированный отказ с указанием конкретной нормы права и вручить
его мне под подпись.

Приложения:
1. Копия паспорта заявителя — [__] л.
2. Копия документа о родстве — [__] л.
3. Копия квитанции об уплате госпошлины — [__] л.

«[__]» [_____] 2026 г. _____ / [_____]

ОТМЕТКА О ПРИЕМЕ (заполняется принимающей стороной)

Заявление принято «[__]» [_____] 2026 г.
Входящий № [_____] Подпись [_____] ФИО [_____]

==========

ПРИМЕЧАНИЯ

==========

1. Заявление можно подать УСТНО (ст. 66 ФЗ № 143-ФЗ), но письменное — удобнее: остается след, и отказ оформить труднее.

2. Свидетельство о смерти выдается в день обращения, если запись есть в ЕГР ЗАГС (п. 4 ст. 9 ФЗ № 143-ФЗ). В МФЦ может быть дольше — заявление пересылают в ЗАГС. Если время критично — идите сразу в отдел ЗАГС.

3. Заявление о смерти (форма № 21) содержит графу о выдаче бумажного свидетельства: отмечайте «ЖЕЛАЮ ПОЛУЧИТЬ» (п. 2.1 ст. 6 ФЗ № 143-ФЗ).

4. Возражение «у вас нет записи, приходите по предварительной записи»: услуга «выдача повторных свидетельств… и справок…» — п. 6 перечня услуг, доступных БЕЗ предварительной записи (md.mos.ru). Плюс п. 18 «а» Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376: обращение возможно «в том числе» по предварительной записи. Плюс ст. 15 и ч. 3 ст. 16 ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ: нельзя требовать от заявителя то, что не предусмотрено нормативными актами.

5. Если требуют регистрацию на Госуслугах или установку мессенджера MAX — это не предусмотрено ни одним нормативным актом для этой услуги. Просите письменный отказ.

6. Госпошлина: 500 руб. (повторное свидетельство), 350 руб. (архивная справка). Первое свидетельство при регистрации смерти — бесплатно (п. 1 ст. 333.39 НК РФ). Старые квитанции на 350 руб. не подойдут.

==========

==========

ЖАЛОБЫ: В МФЦ / УЧРЕДИТЕЛЮ / В ПРОКУРАТУРУ
Шаблоны. Пригодятся, если МФЦ отказывает в приеме документов или требует регистрацию на Госуслугах / мессенджер MAX.
Проверено 21.09.2026

==========

ПОРЯДОК (по возрастанию силы):

1) руководитель центра «Мои документы»	— заявление (шаблон А)
2) учредитель / ДИТ Москвы, Электронная приемная Правительства Москвы	— жалоба (шаблон Б)
3) Прокуратура города Москвы	— жалоба (шаблон В)
4) суд	— административный иск по ст. 218, 219 КАС РФ (срок — 3 месяца)

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ:
- жалоба по ст. 11.2 ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ — 15 рабочих дней, а при обжаловании ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ — 5 рабочих дней;
- письменное обращение по ст. 12 ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ — 30 дней.

ШАБЛОН А. РУКОВОДИТЕЛЮ ЦЕНТРА «МОИ ДОКУМЕНТЫ»

Руководителю центра государственных услуг «Мои документы»
[наименование, адрес: _____]
от [ФИО полностью], паспорт: [серия №, кем и когда выдан],
адрес: [_____], тел.: [_____]

ЗАЯВЛЕНИЕ

«[__]» [_____] 20[__] г. я обратился(-ась) в [наименование] центр госуслуг «Мои документы» за услугой «выдача повторного свидетельства о смерти» в связи со смертью [указать родство] [ФИО умершего], умершего [дата смерти].
В приеме документов и в выдаче талона электронной очереди мне было отказано со ссылкой на необходимость предварительной записи через портал «Госуслуги» и (или) мессенджер MAX.

Считаю отказ неправомерным:

1. Услуга «выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документов (справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния» включена в перечень услуг, доступных БЕЗ предварительной записи, опубликованный на официальном сайте центров «Мои документы» (md.mos.ru → «Услуги, доступные без предварительной записи», п. 6).

2. Согласно п. 18 «а» Правил организации деятельности многофункциональных центров (утв. Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376) обращение заявителей в МФЦ осуществляется «в том числе» по предварительной записи, то есть запись не является единственным способом обращения.

3. Согласно п. 2 ст. 9 и ст. 66 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» повторное свидетельство выдается родственнику умершего по заявлению, поданному устно или письменно в орган ЗАГС или в МФЦ; лицу, обратившемуся лично, документ выдается в день обращения. Перечень оснований для отказа не содержит такого основания, как отсутствие у заявителя учетной записи на ЕПГУ или мессенджера MAX.

4. В силу ст. 15 и ч. 3 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ запрещается требовать от заявителя документы, сведения и действия, не предусмотренные нормативными правовыми актами.

5. Обязанность предоставить услугу не может зависеть от наличия у заявителя смартфона, учетной записи или установленного приложения.

ПРОШУ:
  1. Принять у меня документы для выдачи повторного свидетельства о смерти в порядке «живой очереди», выдать талон электронной очереди и оказать услугу.
  2. Выдать справку о смерти по форме № 11 для пособия на погребение.
  3. При отказе — выдать письменный мотивированный отказ с указанием конкретных норм права.
  4. Рассмотреть настоящее заявление в установленный законом срок и дать письменный ответ.

Приложения: копия паспорта; копия документа о родстве;
[копия ранее полученного ответа, если есть].

«[__]» [__________] 2026 г. _____ / [_____]

ШАБЛОН Б. ЖАЛОБА УЧРЕДИТЕЛЮ / В ЭЛЕКТРОННУЮ ПРИЕМНУЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Подается: письменно через канцелярию МФЦ, либо на mos.ru → «Электронная приемная» (https://www.mos.ru/feedback/), либо в Департамент информационных технологий города Москвы.

Текст — как в шаблоне А, с изменениями:

  Адресат: «Учредителю ГБУ города Москвы „Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы“ / в Департамент информационных технологий города Москвы».

  Добавить в конец:
    «Жалоба подана в порядке ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. Прошу рассмотреть ее в срок 5 рабочих дней, поскольку обжалуется отказ в приеме документов.»

ШАБЛОН В. ЖАЛОБА В ПРОКУРАТУРУ ГОРОДА МОСКВЫ

В прокуратуру города Москвы
[адрес — уточните на официальном сайте прокуратуры Москвы]
от [ФИО полностью], адрес: [_____], тел.: [_____]

ЖАЛОБА
на нарушение порядка предоставления государственной услуги

«[__]» [__________] 20[__] г. я обратился(-ась) в [наименование] центр госуслуг «Мои документы» (адрес: [_____]) за государственной услугой «выдача повторного свидетельства о смерти» в связи со смертью [указать родство] [ФИО умершего], умершего [дата смерти].
В приеме документов мне было отказано [либо: выдан письменный отказ исх. № [____] от [дата] — прилагаю].

Отказ мотивирован требованием предварительной записи исключительно через портал «Госуслуги» либо через мессенджер MAX. Указанное требование противоречит:

- перечню услуг, доступных без предварительной записи, опубликованному на официальном сайте центров «Мои документы» (md.mos.ru, п. 6);
- п. 18 «а» Правил организации деятельности МФЦ (утв. Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376);
- п. 2 ст. 9, ст. 66 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
- ст. 15, ч. 3 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Прошу:
1. Провести проверку соблюдения порядка предоставления государственной услуги и требований законодательства о предоставлении государственных услуг.
2. При наличии оснований — принять меры прокурорского реагирования.
3. Обязать центр «Мои документы» оказать услугу и выдать повторное свидетельство о смерти.

Приложения:
1. Копия заявления в МФЦ с отметкой о приеме — [__] л.
2. Копия паспорта — [__] л.
3. Копия документа о родстве — [__] л.
4. Копия ответа МФЦ (при наличии) — [__] л.

«[__]» [__________] 2026 г. _____ / [_____]

Норма: Закон РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», ст. 10 (рассмотрение обращений), ст. 26 (предмет надзора).

ЕСЛИ РЕШИЛИ ИДТИ В СУД

Кодекс административного судопроизводства РФ от 08.03.2015 № 21-ФЗ:
ст. 218 — предъявление административного искового заявления об оспаривании решений, действий (бездействия) органов власти;
ст. 219 — срок: 3 месяца со дня, когда стало известно о нарушении прав.

Иск подается в районный суд по месту нахождения МФЦ (или по вашему месту жительства — уточните в суде). Госпошлина по таким делам не взимается.

ПОЛЕЗНЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ (записать и держать под рукой)

«Услуга в перечне без предварительной записи — п. 6 на md.mos.ru.»

«Правила № 1376, п. 18 „а“: обращение в МФЦ — „в том числе“ по записи.»

«Статья 66 ФЗ № 143-ФЗ: заявление о смерти подается устно или письменно. Никаких аккаунтов и приложений закон не требует.»

«Отказ прошу оформить письменно со ссылкой на норму.»

«Требовать регистрацию на портале или установку приложения запрещено — ст. 15 и ч. 3 ст. 16 ФЗ № 210-ФЗ.»

==========

==========

НОТАРИУС И НАСЛЕДСТВО

Что нести, какие нормы, что попросить

Проверено 21.09.2026

==========

ГЛАВНОЕ

---

1. Медсвидетельство о смерти (форма № 106/у) нотариусу НЕ НУЖНО. Для наследства нужен документ о государственной регистрации смерти — свидетельство о смерти. Если оригинал у другого лица — получаете СВОЁ повторное свидетельство (п. 2 ст. 9 ФЗ № 143-ФЗ).

2. С 05.02.2025 нотариус ОБЯЗАН сам запрашивать в ЕГР ЗАГС сведения

о государственной регистрации смерти наследодателя и о наличии отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию.
(ст. 71 Основ законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 251-ФЗ.)
=> Для открытия наследственного дела достаточно вашего паспорта.

3. Но свидетельство о смерти ВСЁ РАВНО получите: оно нужно банкам, Росреестру, страховым, а иногда нотариус просит оригинал для дела.

4. СРОК: заявление о принятии наследства — в течение 6 месяцев со дня смерти (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Срок считается по дате смерти, а не по дате получения документов. Не ждите документов — наследственное дело открывается по заявлению, а документы донесете в течение этих 6 месяцев.

К КАКОМУ НОТАРИУСУ

Место открытия наследства — последнее место жительства умершего (ст. 1115 ГК РФ).

- Если наследодатель был зарегистрирован в Москве — можно идти к ЛЮБОМУ нотариусу в Москве.
- Если он был зарегистрирован в другом регионе — дело открывается там. Но заявление можно подать и по месту своего жительства: нотариус перешлет его по месту открытия наследства (или отправьте по почте, засвидетельствовав подпись — п. 2 ст. 1153 ГК РФ).

Проверить, не открыто ли дело, и найти нотариуса:
Реестр наследственных дел на сайте ФНП — notariat.ru

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ

Обязательно:
[ ] ваш паспорт;
[ ] заявление о принятии наследства (составляет нотариус, подписываете у него);
[ ] СНИЛС (нужен для электронной регистрации недвижимости).

По смерти и родству:
[ ] свидетельство о смерти наследодателя (оригинал либо повторное); если нет — нотариус проверит по ЕГР ЗАГС (ст. 71 Основ);
[ ] документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, решение суда) — оригиналы;
[ ] при смене фамилии — свидетельство о браке/перемене имени;
[ ] завещание, если есть (оригинал).

По месту жительства умершего:
[ ] справка о последнем месте жительства умершего на день смерти (МФЦ / паспортный стол / управляющая компания / ТСЖ / ЕИРЦ);
[ ] либо выписка из домовой книги с отметкой о снятии с регистрационного учета;
[ ] нотариус может запросить эти сведения сам через МВД — СПРОСИТЕ сразу, чтобы не бегать.

По имуществу (если есть):
[ ] выписка из ЕГРН на недвижимость; правоустанавливающие документы (договор купли-продажи, приватизации, свидетельство о праве);
[ ] ПТС / свидетельство о регистрации ТС на автомобиль;
[ ] сберегательная книжка, договоры банковских вкладов, выписки;
[ ] документы на доли в ООО, акции;
[ ] для оценки — отчет об оценке (по требованию нотариуса).

ЛУЧШИЙ ПОРЯДОК ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ

---

1. Проверить реестр наследственных дел (notariat.ru) — 5 минут.
2. Подать заявление о принятии наследства нотариусу — СРАЗУ, не дожидаясь повторного свидетельства. Это фиксирует вас как наследника в срок.
3. Параллельно получить повторное свидетельство о смерти (любой ЗАГС / МФЦ, 500 руб., в день обращения) — см. файл 03.
4. Донести нотариусу остальные документы в течение 6 месяцев.
5. По истечении 6 месяцев получить свидетельство о праве на наследство (ст. 1162 ГК РФ) и зарегистрировать права (нотариус сам подает документы в Росреестр в электронном виде).

НОРМЫ, ЕСЛИ НУЖНО ССЫЛАТЬСЯ

Гражданский кодекс РФ, часть третья:
- ст. 1111 - основания наследования (по закону, по завещанию)
- ст. 1112 - состав наследства
- ст. 1113 - открытие наследства
- ст. 1114 - время открытия наследства (день смерти)
- ст. 1115 - место открытия наследства (последнее место жительства умершего)
- ст. 1142 - наследники ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ (дети, супруг, родители)
- ст. 1152 - принятие наследства
- ст. 1153 - способы принятия; п. 2 — заявление по почте требует нотариального засвидетельствования подписи
- ст. 1154 - срок принятия: 6 месяцев со дня смерти
- ст. 1155 - принятие по истечении срока (согласие наследников или суд)
- ст. 1157 - право отказаться от наследства
- ст. 1162 - свидетельство о праве на наследство
- ст. 1171 - охрана наследства (в том числе вклады)

Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1:
- ст. 71 - порядок выдачи свидетельства о праве на наследство; обязанность нотариуса проверить факт смерти и родство через ЕГР ЗАГС / ЕИС нотариата

Федеральный закон от 08.08.2024 № 251-ФЗ:
- внес эти поправки; применяется с 05.02.2025

Федеральный закон от 22.07.2008 № 221-ФЗ и Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ — регистрация прав (справочно, если будете разбираться с Росреестром).

ЧАСТЫЕ ПРОБЛЕМЫ

«Нет свидетельства о смерти — не откроем дело»
Нотариус обязан проверить факт смерти через ЕГР ЗАГС (ст. 71 Основ). Если отказывают — просите письменный отказ (постановление об отказе в совершении нотариального действия) и обжалуйте.

«Сначала принесите оценку/справки по всему имуществу»
Для ОТКРЫТИЯ дела это не нужно. Документы по имуществу донесете в течение 6 месяцев.

«Медсвидетельство должен принести тот, у кого оно есть»
Не должен. Медсвидетельство в наследственном деле не участвует. Копию при необходимости можно запросить в медорганизации (Приказ Минздрава России от 15.04.2021 № 352н).

«Не можем дать сведения об умершем — персональные данные»
Согласие на обработку персональных данных умершего дают его наследники (ч. 6 ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ). Вы наследник.

ЕСЛИ СРОК 6 МЕСЯЦЕВ ПРОПУЩЕН (на всякий случай)

- принятие наследства с согласия остальных наследников — п. 2 ст. 1155 ГК РФ;
- либо иск о восстановлении срока — ст. 1155 ГК РФ (уважительные причины);
- либо установление факта принятия наследства — можно подтвердить фактическими действиями (ст. 1152-1153 ГК РФ): оплата коммунальных услуг, пользование вещами, ремонт.

Срок контролируйте: он отсчитывается от даты смерти.

==========

==========

КАК УЗНАТЬ, ОТКРЫТО ЛИ УЖЕ НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО (и что делать в каждом случае)
Проверено 21.09.2026

==========

КОРОТКО

Информация о том, открыто ли наследственное дело, ПУБЛИЧНАЯ. Родственники могут сколько угодно молчать — скрыть факт открытия дела нельзя. Проверяется онлайн, бесплатно, круглосуточно, без регистрации.

Ссылка (Реестр наследственных дел Федеральной нотариальной палаты):
https://notariat.ru/ru-ru/help/probate-cases/

Норма: реестр наследственных дел входит в Единую информационную систему нотариата (ЕИС) — ст. 34.1 Основ законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1.

ШАГ 1. ПРОВЕРИТЬ РЕЕСТР (2 минуты)

---

1. Открыть https://notariat.ru/ru-ru/help/probate-cases/
   (или зайти на notariat.ru -> раздел «Справочная» -> «Реестр наследственных дел»)
2. Ввести:
   - фамилию, имя, отчество наследодателя — ТОЧНО, поиск работает по точному совпадению, ошибка в отчестве = «ничего не найдено»;
   - дату рождения;
   - дату смерти.

   Даты можно не указывать, но с ними точнее (без них система выдаст всех однофамильцев).
3. Нажать «Найти».

ЧТО ПОКАЖЕТ:
- открыто ли наследственное дело;
- номер наследственного дела;
- ФИО нотариуса, адрес и телефон нотариальной конторы.

ЧТО НЕ ПОКАЖЕТ:
- содержание дела, состав имущества, кто ещё из наследников обратился (это нотариальная тайна — ст. 5 Основ о нотариате). Но сам факт открытия дела — не тайна (письмо ФНП от 11.03.2016 № 749/03-16-3).

ВАЖНО ПРО СРОКИ ВНЕСЕНИЯ: запись в реестр вносится нотариусом не позднее следующего рабочего дня после поступления заявления наследника (Приказ Минюста России от 30.09.2020 № 225 — Порядок ведения реестров ЕИС). То есть если родственник подал заявление вчера — вы увидите это уже завтра.

ШАГ 2. ЕСЛИ В РЕЕСТРЕ НИЧЕГО НЕТ

Это значит: никто из наследников заявление ещё не подавал.
ЗНАЧИТ, ДЕЛО НЕ ОТКРЫТО, И МОЖНО СДЕЛАТЬ ЭТО ПЕРВЫМ.

Что делать:
1. Идти к ЛЮБОМУ нотариусу того нотариального округа, где находится место открытия наследства (последнее место жительства умершего — ст. 1115 ГК РФ). Если он был зарегистрирован в Москве — к любому нотариусу Москвы.
2. Взять паспорт (+ свидетельство о смерти, если уже получили; если нет — заявление всё равно примут, нотариус проверит смерть по ЕГР ЗАГС).
3. Подать заявление о принятии наследства.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПОТОРОПИТЬСЯ:
- дело ведёт тот нотариус, кто ПЕРВЫЙ внёс запись в реестр наследственных дел ЕИС (п. 1.3 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утв. Правлением ФНП 25.03.2019, протокол № 03/19);
- на одно наследство заводится ТОЛЬКО ОДНО наследственное дело;
- второй нотариус обязан передать поступившее заявление по принадлежности первому (Правила нотариального делопроизводства, утв. Приказом Минюста России от 16.04.2014 № 78, п. 112; в ред. от 30.09.2020).

Если подать первым — дальше остальные наследники пойдут к этому нотариусу.
Если первым подаст кто-то другой — придется идти к его нотариусу.
Ни то, ни другое не лишает доли, но время лучше не терять.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: проверяйте реестр примерно раз в 2-3 недели до подачи заявления и держите скриншот/распечатку результата.

ШАГ 3. ЕСЛИ ДЕЛО УЖЕ ОТКРЫТО

Это НЕ проблема и НЕ повод для паники. Значит, кто-то из наследников уже обратился — и вы просто присоединяетесь к этому же делу.

Что делать:
1. Записаться к нотариусу, указанному в реестре (телефон и адрес там есть). Также записаться можно через Госуслуги / mos.ru — сервис записи к нотариусу.

2. Прийти с паспортом и документами о родстве (свидетельство о рождении).
3. Подать заявление о принятии наследства. Наследники первой очереди — дети, супруг и родители умершего, все они равны в правах (ст. 1142 ГК РФ).
4. Попросить ознакомить с материалами дела как наследника. Наследник вправе знакомиться с делом и фотографировать документы; нотариус лишь обязан обеспечить защиту персональных данных других наследников.
   Также можно запросить выписку из реестра наследственных дел, заверенную нотариусом.

Что делать, если о наследнике «забыли»:
- сокрытие сведений о других наследниках ничего не даёт: доля по закону сохраняется;
- если свидетельство о праве на наследство ещё не выдано — наследник просто включается в дело и получает свою долю;
- если свидетельство уже выдано в отсутствие наследника — варианты: договориться, обратиться в суд (оспаривание выданного свидетельства, включение доли в наследственную массу, восстановление срока принятия наследства — ст. 1155 ГК РФ).

Особенно ВАЖНО: не полагайтесь на то, что нотариус обязан вас разыскать.
- Нотариус ОБЯЗАН известить только тех наследников, чьи место жительства или работы ему известны (ст. 61 Основ о нотариате).
- Разыскивать всех потенциальных наследников он НЕ обязан (Определение Конституционного Суда РФ от 27.06.2017 № 1830-О).

=> Проверка реестра — задача наследника, а не нотариуса.

ШАГ 4. ЕЩЁ СПОСОБЫ ПРОВЕРИТЬ / УТОЧНИТЬ

---

1. Реестр наследственных дел ФНП (основной) — ссылка в Шаге 1.
2. Прийти к любому нотариусу с паспортом и свидетельством о рождении и попросить проверить по ЕИС нотариата — нотариус, получив ваше заявление, обязан проверить отсутствие уже открытого дела (п. 1.3 Методических рекомендаций ФНП; п. 112 Правил нотариального делопроизводства).
3. Московская городская нотариальная палата: +7 (495) 623-54-86, сайт mgmp.info / mgnp.info (уточните на сайте).
4. Если дело открыто по умершим до 01.08.2005 — сведения в реестре могут быть неполными, тогда запрос только через архив нотариальной палаты.

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ

- Пытаться открыть ВТОРОЕ дело у другого нотариуса: не откроют, а заявление всё равно перешлют первому нотариусу. Время будет потеряно.
- Ждать, пока нотариус или другие наследники сами найдут и позовут. Нотариус не розыскник, а другие наследники могут и не хотеть извещать.
- Тянуть с подачей заявления: срок 6 месяцев со дня смерти (п. 1 ст. 1154 ГК РФ).

ЧЕК-ЛИСТ

[ ] Открыл https://notariat.ru/ru-ru/help/probate-cases/
[ ] Проверил наследодателя по точному ФИО + датам рождения и смерти
[ ] Сохранил результат (скриншот / распечатал страницу с датой проверки)
[ ] Если дела нет -> иду к любому нотариусу в округе и открываю сам
[ ] Если дело есть -> записываюсь к нотариусу из реестра и подаю своё заявление
[ ] Повторю проверку через 2-3 недели, чтобы не пропустить открытие дела
[ ] Подал заявление о принятии наследства в течение 6 месяцев со дня смерти

НОРМЫ, НА КОТОРЫЕ ССЫЛАЮТСЯ ЭТИ ПРАВИЛА

ст. 34.1 Основ законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1
  - Единая информационная система нотариата (реестр наследственных дел)
ст. 61 - обязанность нотариуса известить известных ему наследников
ст. 5 - нотариальная тайна (содержание дела; сам факт открытия — не тайна)
ст. 1115 ГК РФ - место открытия наследства (последнее место жительства)
ст. 1142 ГК РФ - наследники первой очереди (дети, супруг, родители)
ст. 1154 ГК РФ - срок принятия наследства — 6 месяцев со дня смерти
ст. 1155 ГК РФ - принятие наследства по истечении срока
Приказ Минюста России от 30.09.2020 № 225
  - Порядок ведения реестров ЕИС (запись — не позднее следующего рабочего дня)
Приказ Минюста России от 16.04.2014 № 78 (ред. от 30.09.2020)
  - Правила нотариального делопроизводства, п. 112, 130-135

(передача заявления/дела по принадлежности)
Методические рекомендации по оформлению наследственных прав
(утв. Правлением ФНП 25.03.2019, протокол № 03/19), п. 1.3
- одно наследственное дело; ведёт нотариус, первым внесший
запись в реестр
Определение КС РФ от 27.06.2017 № 1830-О
- нотариус не обязан разыскивать наследников
Письмо ФНП от 11.03.2016 № 749/03-16-3
- факт открытия наследственного дела не является нотариальной тайной